

0001673-13.2016.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Crimes contra a vida

Magistrado: Giovanna Christina Colares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 4ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

4ª Vara do Júri

Compl. Jud. Crim. Barra Funda - Fórum Min. Mário Guimarães, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001673-13.2016.8.26.0052 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001673-13.2016.8.26.0052 - Controle 285/16

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 3985/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYQUE MESSIAS DE MATOS

Juíza de Direito: Dra. Giovanna Christina Colares

Vistos.

Neste momento procedimental do júri, prescinde-se do relatório, já constante da decisão de pronúncia e também elaborado na forma do artigo 423, inciso II, com a sua entrega aos jurados, tal como contemplado no artigo 472, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Em plenário, o Ministério Público pretendeu a condenação do acusado com o afastamento da qualificadora do motivo fútil. No mesmo sentido, foi a manifestação da Defensoria Pública, postulando, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Realizado o julgamento, o E. Conselho de Sentença, consoante termo de votação em anexo, decidiu o seguinte: afirmou a materialidade, a autoria, a tentativa, não absolveu o réu e afastou a qualificadora da motivação fútil.

Ante o exposto, de acordo com o veredicto do Conselho de Sentença, que JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial do Ministério Público RECONHEÇO e DECLARO a CONDENAÇÃO de KAYQUE MESSIAS DE MATOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais envolvendo o caso concreto indica a necessidade de majoração da pena-base, isto porque o acusado ostenta antecedentes criminais, por condenação oriunda da 2ª Vara Criminal de Atibaia (fl. 704). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes. Em tal sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido

de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes. 2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos. 3. A versão apresentada pelo réu, quanto aos fatos a ele imputados, não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, em relação ao crime de associação para o tráfico, que se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, fixo a pena inicial com um acréscimo de 1/6, totalizando 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual a pena retorna ao seu patamar mínimo de 6 (seis) anos de reclusão. Não incidem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena no patamar de 2/3, visto que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve por ferimento provocado por arma de fogo na face, tendo sido submetida a exame de imagem e sutura da lesão, recebendo alta hospitalar na mesma data (fls. 668/670). Não existem causas de aumento. Nestes termos, a pena final alcança o montante de 2 (dois) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que não estão presentes os motivos que justifiquem a decretação de sua custódia cautelar nesta oportunidade, encontrando-se custodiado por outro feito.

Sala de deliberações do IV Tribunal do Júri, em 07 de abril de 2022, às 15:03 horas. Saem os presentes intimados.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA